

1500490-63.2020.8.26.0222

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALMIR ROSNER CAVALHEIRO

Conclusão:

Aos 12-4-2022 faço estes autos conclusos a Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Vistos.

Tem razão o Ministério Público.

Acolho seu parecer.

A pretensão punitiva encontra-se prescrita. A prescrição é causa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Feres Sadalla, 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500490-63.2020.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-63.2020.8.26.0222

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALMIR ROSNER CAVALHEIRO

Conclusão:

Aos 12-4-2022 faço estes autos conclusos a Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI

Vistos.

Tem razão o Ministério Público.

Acolho seu parecer.

A pretensão punitiva encontra-se prescrita. A prescrição é causa de extinção da punibilidade e pode ser conhecida de ofício em qualquer fase do processo (artigo 61 do CPP).

No presente caso, o réu está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11343/06.

Conforme dispõe o artigo 30 da Lei 11343/06, o prazo prescricional é de dois anos. Ocorre que na data do crime o autor era menor de 21 anos, fazendo jus à redução dos prazos prescricionais pela metade, conforme determina o artigo 115 do Código Penal.

Logo, a prescrição do crime pelo qual o réu figura como autor é de um ano. Os fatos ocorreram em 24 de março de 2020 e, passados mais de um ano, não ocorreu nenhum marco interruptivo o suspensivo da prescrição.

Desta forma, diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva e julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Almir Rosner Cavaleiro, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal. Feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Devolva-se ao autor do fato o depósito de fls.42, intimando-o para que forneça os dados bancários para a expedição do MLE.

PRI.

Guariba, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA